

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3584/2536

นาง สมบูรณ์ ชู ช่วย กับพวก

นาย ภิรมย์ อ้อด ทรัพย์

นาง ศิริพร สอนสุวิทย์ หรืออุ้งศิริสาโรจน์

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 135

ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ที่ศาลสั่งอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้แล้วก็มีสิทธิขอให้ศาลสั่ง
ยกเลิกการล้มละลายได้ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 มาตรา 135

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย

ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้รายที่ 21 ยื่นคำร้องขอให้มีการสั่งยกเลิกการล้มละลายของ
จำเลย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศาลสั่งอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้แล้ว ก็มีสิทธิขอให้ศาลสั่งยกเลิกการล้มละลายได้ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 135 และคดีมีเหตุสมควรที่จะสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายได้ตามมาตรา 135(1)

พิพากษากลับ ให้ยกเลิกการล้มละลายของจำเลย

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>